

๒.๑.๓ คำสั่งลงโทษลดเงินเดือน

หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๗๔๗๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน และการเรียกเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ได้วางแนวทางปฏิบัติว่า เมื่อมีการส่อเจตนาจะหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยกระจายฐานภาษีให้แคบลงเพื่อจะได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราที่ต่ำกว่าการโอนขายที่เดียวทั้งแปลง ไม่ให้ดำเนินการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวมในลักษณะดังกล่าว แต่หากผู้ขอยืนยันให้ดำเนินการ พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องส่งเรื่องให้กรมที่ดิน เพื่อแจ้งกรมสรรพากรพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป แม้ข้อความตามหนังสือกรมที่ดินดังกล่าวจะระบุถึงการขายเท่านั้น แต่เมื่อเจตนารมณ์ของหนังสือกรมที่ดินดังกล่าวเป็นการป้องกันปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจึงต้องหมายความว่ารวมถึงการให้และการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ด้วย ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีการจดทะเบียนโอนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๒๘๖๘ แปลงเดียว รวมทั้งสิ้น ๑๖ ครั้ง อันอยู่ในขอบข่ายบังคับและความหมายตามหนังสือกรมที่ดินฉบับดังกล่าว และผู้ขอยืนยันให้ดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานที่ดินผู้จดทะเบียนโอนที่ดินดังกล่าวจึงต้องส่งเรื่องให้กรมที่ดิน เพื่อแจ้งกรมสรรพากรพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการรายงานเรื่องดังกล่าวต่อกรมที่ดิน จึงเป็นการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่หนังสือกรมที่ดินได้วางแนวปฏิบัติไว้ การที่กรมที่ดินเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการตามมาตรา ๘๒ (๓) ประกอบกับมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคำสั่งลงโทษลดเงินเดือน และการที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์คำสั่งกรมที่ดินที่ลงโทษลดเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีจึงชอบแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีเป็นหัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน ได้เป็นผู้จดทะเบียนโอนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๒๘๖๘ อำเภอบางบอน (บางขุนเทียน) กรุงเทพมหานคร ประเภทกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะส่วน (ไม่มีค่าตอบแทน) ระหว่างนาง ฉ. (โดยนาง ธ. ผู้รับมอบอำนาจ) กับนาง ข. ในฐานะบุตรสะใภ้ผู้ขอถือกรรมสิทธิ์รวมในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๔๓ รวม ๑๕ ครั้ง และประเภทให้เฉพาะส่วน

ระหว่างนาง ฉ. กับนาง ข. ผู้รับให้โดยเสนหาไม่มีค่าตอบแทนในเดือนตุลาคมจำนวน ๑ ครั้ง โดยไม่รายงานกรมที่ดินทราบเพื่อแจ้งกรมสรรพากรพิจารณาดำเนินการตามหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๗๔๗๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ จนกระทั่งหน่วยงาน ตรวจสอบภายในเข้าตรวจพบ และรายงานอธิบดีกรมที่ดินทราบ ซึ่งต่อมาได้มีการดำเนินการ ทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี ในชั้นการพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง ได้มีการพิจารณาเห็นว่า การจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่ผู้รับโอนรายเดียวกันหลายครั้งในระยะเวลาต่อเนื่องกันมีผลทำให้ ฐานภาษีแฉบลง ทำให้มีภาษีเงินได้ที่ต้องหัก ณ ที่จ่ายลดลงจากการทำการโอนทั้งแปลง ครั้งเดียวเป็นเงิน ๗,๒๕๙,๒๐๐ บาท ซึ่งส่อเจตนาโดยชัดแจ้งว่า ประสงค์จะหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการตามหนังสือเวียนข้างต้น แม้จะปรากฏว่าต่อมานาง ฉ. ได้ชำระภาษีเพิ่มเติมการจดทะเบียน ก็เป็นการกระทำภายหลังจากการกระทำความผิดสำเร็จแล้ว หากหน่วยงานตรวจสอบภายในกรมที่ดินตรวจสอบไม่พบ ย่อมจะก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการอย่างร้ายแรงได้ จึงมีมติให้กรมที่ดินลงโทษลดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๔ กรมที่ดินจึงมีคำสั่งลงโทษลดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ พิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ได้รับการวินิจฉัยยกอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๗๔๗๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน และการเรียกเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ได้วางแนวปฏิบัติว่า กรณีมีการโอนที่ดินด้วยวิธีการให้ผู้ซื้อขายรายเดียวกันเข้าถือกรรมสิทธิ์รวม เพียงบางส่วน ส่วนที่เหลือไว้โอนวันหลัง เนื่องจากผู้ซื้อไม่มีเงินพอชำระราคาค่าที่ดิน ในการจดทะเบียนโอนครั้งต่อไปให้คำนวณเรียกเก็บภาษีเงินได้นुकลดธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย โดยคำนวณจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละครั้งที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม แต่ไม่ได้หมายความว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะรับจดทะเบียนขายที่ดินด้วยวิธีการให้ผู้ซื้อ รายเดียวกันเข้าถือกรรมสิทธิ์รวมเป็นส่วน ๆ แล้วโอนขายส่วนที่เหลือให้ในวันเดียวกัน โดยแบ่ง การโอนออกเป็นช่วง ๆ ได้ เพราะการกระทำเช่นนี้ส่อเจตนาว่าประสงค์จะหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย โดยการกระจายฐานภาษีให้แฉบลงเพื่อจะได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราที่ต่ำกว่า โอนขายทีเดียวทั้งแปลง หากผู้ขายยืนยันให้จดทะเบียนหรือเลี้ยงไปใช้วิธีจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวม ต่างวันกัน เช่น เว้นระยะห่างกัน ๓ วัน ๕ วัน หรือ ๑๐ วัน เป็นต้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่อง ให้กรมที่ดินเพื่อแจ้งกรมสรรพากรพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ซึ่งแม้ข้อความในหนังสือ กรมที่ดินฉบับดังกล่าวจะระบุถึงการขายเท่านั้น แต่เจตนารมณ์ของหนังสือกรมที่ดินฉบับนี้ เป็นการป้องกันปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่กระจายฐานภาษีให้แฉบลงเพื่อจะได้



เสียภาษีเงินได้ในอัตราที่ต่ำกว่าการโอนขายที่เดียวทั้งแปลง ซึ่งกรณีนี้เป็นการเก็บภาษีเงินได้ตามที่ประมวลรัษฎากรบัญญัติไว้ และมาตรา ๓๙ แห่งประมวลรัษฎากรได้บัญญัติว่า “ขาย” หมายความว่ารวมถึง ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ โอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าด้วยวิธีใด ฉะนั้น ตามตัวอย่างที่ยกไว้ในหนังสือกรมที่ดินฉบับดังกล่าว ซึ่งได้แก่การขายอสังหาริมทรัพย์ จึงย่อมครอบคลุมถึงการให้ และโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ด้วย ด้วยเหตุนี้เมื่อปรากฏว่ามีการจดทะเบียนโอนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๒๘๖๘ รวมทั้งสิ้น ๑๖ ครั้ง โดยเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะส่วน (ไม่มีค่าตอบแทน) และประเภทให้เฉพาะส่วนดังที่ปรากฏข้อเท็จจริงในคดีนี้ กรณีจึงอยู่ในขอบข่ายบังคับและความหมายตามหนังสือกรมที่ดินดังกล่าว โดยเมื่อผู้ขอยื่นยันให้ดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีซึ่งทำหน้าที่เจ้าพนักงานที่ดินผู้จดทะเบียนโอนโฉนดที่ดินที่พิพาทจึงต้องส่งเรื่องให้กรมที่ดินเพื่อแจ้งกรมสรรพากรพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ผู้ฟ้องคดีไม่อาจปฏิเสธหน้าที่ของตนที่ต้องสั่งการหรือกำกับดูแลกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ส่งเรื่องในกรณีนี้ให้กรมที่ดินเพื่อแจ้งกรมสรรพากรพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ได้ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหนังสือกรมที่ดินฉบับดังกล่าวได้วางแนวปฏิบัติไว้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดจริงจึงชอบแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามมาตรา ๘๒ (๓)^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเป็นผู้กระทำความผิดวินัยตามมาตรา ๘๔^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุจึงมีดุลพินิจที่จะสั่งลงโทษลดเงินเดือนได้ตามมาตรา ๘๖^{๑๖} และ

^{๑๔-๒๐} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๘๒ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. ชลฯ

๒. ชลฯ

(๓) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจอุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ

๓. ชลฯ

๔. ชลฯ

มาตรา ๘๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ ผู้นั้นเป็นผู้กระทำความผิดวินัย

มาตรา ๘๖ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด

ในกรณีมีเหตุอันควรลดหย่อน จะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สำหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทำความผิดวินัยเล็กน้อย

ในกรณีกระทำความผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรลดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้

การลงโทษตามมาตรา ๘๗ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมีอำนาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใดได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ออกอุทธรณ์คำสั่งของกรมที่ดินที่ลดเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟบ.๓/๒๕๖๐)

๒.๑.๔ คำสั่งลงโทษอื่น ๆ

กรณีข้าราชการตำรวจไม่ยื่นคำร้องขอฝากขังผู้ต้องหาต่อศาลในคดีอาญาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษซึ่งถือเป็นข้อหาร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ต้องหา-rayดังกล่าวได้รับการปล่อยตัวไประหว่างสอบสวน ทำให้ในเวลาต่อมาต้องมีการยื่นคำร้องขอออกหมายจับจากศาล ซึ่งแม้จะสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาดังกล่าวกลับมาได้ แต่การที่ต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลดังกล่าว และต้องใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมผู้ต้องหาทั้งที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการดังกล่าวหากข้าราชการตำรวจผู้นั้นไม่บกพร่องในหน้าที่ กรณีจึงถือได้ว่า การขาดผิดฟ้องฝากขังก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการแล้ว ดังนั้น การที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลามีคำสั่งลงโทษกักยamaxข้าราชการตำรวจคนดังกล่าวมีกำหนด ๓ วัน อันเป็นระดับโทษตามที่กำหนดในหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๐๐๐๖.๓/ว ๐๐๙๕ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่องแนวทางการพิจารณาและมาตรฐานการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ในกรณีของการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ แม้ผู้มีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์จะได้พิจารณาและมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ในภายหลังว่า การพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวมีข้อบกพร่อง ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ย่อมมีอำนาจทบทวนและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของตนได้ไม่ว่ากรณีจะพ้นขั้นตอนการกำหนดให้อุทธรณ์ตามกฎหมายแล้วหรือไม่

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งพนักงานสอบสวน (สบ ๑) สถานีตำรวจภูธรธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ได้กระทำความผิดวินัยกรณีไม่ได้ยื่นคำร้องฝากขังผู้ต้องหาต่อศาลจังหวัดยะลา เป็นเหตุให้ศาลปล่อยตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

^{๒๑} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๐๓

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. เห็นว่าการดำเนินการทางวินัยเป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม หากมีมติเป็นประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. มีมติ

ฯลฯ

ฯลฯ



ไปจากการควบคุมในระหว่างการสอบสวนและต้องขอออกหมายจับจากศาลเพื่อจับตัวผู้ต้องหาในเวลาต่อมา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรธราโศพิภพพิจารณาเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง เนื่องจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของราชการไม่ปฏิบัติราชการด้วยความตั้งใจ วิริยะ อุทสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ และกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการหรือเสียระเบียบแบบแผนของตำรวจตามมาตรา ๗๘ (๑) (๒) (๙) และ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงได้ดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดี และมีหนังสือรายงานการว่ากล่าวตักเตือนไปยังผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีบันทึกว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดียังไม่เหมาะสมกับความผิด จึงมีคำสั่งลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีไว้มีกำหนด ๓ วัน ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวต่อผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังขึ้น จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งยืนยันคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีมีความเหมาะสมกับความผิดและเป็นไปตามมาตรฐานการลงโทษของตำรวจแล้ว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรธราโศพิภพเมื่อได้รับรายงานการดำเนินการทางวินัยโดยการว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๙๑^{๒๒}

^{๒๒} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๙๑ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตำรวจผู้ใดแล้ว ให้รายงานการดำเนินการทางวินัยต่อผู้บังคับบัญชาที่มีตำแหน่งเหนือผู้ดำเนินการทางวินัยและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งเห็นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษหรือการลงโทษเป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอำนาจสั่งลงโทษ เพิ่มโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น ลดโทษลงเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง งดโทษโดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน หรือยกโทษให้ถูกต้องหรือเหมาะสมตามควรแก่กรณี ตลอดจนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในคำสั่งเดิมให้ถูกต้องเหมาะสมได้ด้วย และในกรณีที่เห็นว่าควรดำเนินการอย่างไรเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและยุติธรรมก็ให้มีอำนาจดำเนินการหรือสั่งดำเนินการได้ตามควรแก่กรณี โดยการสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่หนักขึ้น ต้องไม่เกินอำนาจของตนตามมาตรา ๘๙ และการเพิ่มอัตราโทษเมื่อรวมกับอัตราโทษเดิมต้องไม่เกินอำนาจนั้นด้วย ถ้าเกินอำนาจของตน ก็ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้ขึ้นตามลำดับเพื่อให้พิจารณาดำเนินการ



แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หากเห็นว่าการดำเนินการทางวินัยดังกล่าวยังไม่เหมาะสมกับกรณีความผิด ย่อมมีอำนาจพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีโดยการลงโทษกักขัง ซึ่งเป็นโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๘๙^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวได้ ในการนี้ ตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๐๐๐๖.๓/ว ๐๐๘๕ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง แนวทางการพิจารณาและมาตรฐานการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ข้อ ๑๐ เกี่ยวกับงานสอบสวน ข้อ ๑๐.๑ กำหนด กรณีขาดผิดฟ้องฝากขัง (พนักงานสอบสวนและผู้ที่ได้รับมอบหมาย) และเกิดความเสียหายไม่ร้ายแรง ระดับโทษ คือ กักขัง ๓ วัน ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ ผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้กระทำความผิดวินัย กรณีไม่ได้ยื่นคำร้องฝากขังผู้ต้องหาต่อศาลจังหวัดยะลา เป็นเหตุให้ศาลปล่อยตัวผู้ต้องหาไปจากการควบคุมในระหว่างสอบสวน และต้องขอออกหมายจับจากศาลเพื่อจับตัวผู้ต้องหาในเวลาต่อมา ทั้งนี้ การที่จะพิจารณาว่าการขาดการฝากขังก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงแต่ละกรณี สำหรับข้อเท็จจริงตามคดีนี้ ผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ซึ่งถือเป็นข้อหาร้ายแรง แม้ว่าจะสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหากลับมาได้ แต่การที่ต้องยื่นคำร้องขอออกหมายจับจากศาล โดยต้องใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมผู้ต้องหาทั้งที่ไม่มีคามจำเป็นที่จะต้องดำเนินการดังกล่าว หากผู้ฟ้องคดีไม่บกพร่อง

ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ ถ้าเห็นว่าการจะสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษนั้นกรณีเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้รายงานต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้พิจารณาดำเนินการ

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตามมาตรา ๘๙ สั่งยุติเรื่อง หรือสั่งงดโทษชั่วคราวการตำรวจผู้ใดไปแล้ว แต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเห็นว่ากรณีเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือเมื่อได้รับรายงานที่ผู้บังคับบัญชาตามวรรคสองเห็นว่ากรณีเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๘๖ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ ไว้แล้ว ก็ให้ดำเนินการตามมาตรา ๙๐

เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้สั่งมีคำสั่งใหม่ และในคำสั่งดังกล่าวให้สั่งยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมด้วย พร้อมทั้งระบุวิธีการดำเนินการให้ผู้ถูกลงโทษตามคำสั่งเดิมรับโทษที่เพิ่มขึ้นหรือกลับคืนสู่ฐานะเดิม แล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

^{๒๓} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๘๙ ข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักขัง กักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สำหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทำความผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษทัณฑกรรม

ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้กระทำความผิดวินัยควรได้รับโทษสูงกว่าที่ตนมีอำนาจสั่งลงโทษ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของตนที่มีอำนาจ เพื่อให้พิจารณาดำเนินการเพื่อลงโทษตามควรแก่กรณี

ในกรณีกระทำความผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้

การลงโทษตามมาตรา ๘๙ ผู้บังคับบัญชาจะมีอำนาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษได้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร.



ในหน้าที่พนักงานสอบสวน กรณีถือได้แล้วว่า การขาดผิดฟ้องฝากขังของผู้ฟ้องคดีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๓ วัน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมแล้ว

สำหรับกรณีที่เดิมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า อุทธรณ์นั้นฟังขึ้น จึงมีคำวินิจฉัยให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดี และให้ว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดี แต่ต่อมาเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งยืนยันคำวินิจฉัยอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งนั้น กรณีถือได้ว่าหนังสือขอให้ยืนยันคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว เป็นการขอให้ทบทวนคำสั่งทางปกครอง กล่าวคือ ขอให้ทบทวนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษกักขังและให้ว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดี ซึ่งสอดคล้องกับข้อปฏิบัติของข้าราชการตำรวจที่กำหนดให้ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขึ้นหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะไม่ใช่การรักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม ตามมาตรา ๗๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ อีกทั้ง คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวยังเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงในสำนวนคดีอาญานี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเห็นว่า การวินิจฉัยอุทธรณ์โดยให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษกักขังและให้ว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดียังไม่เหมาะสม เนื่องจาก

^{๒๔-๒๕} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระวัง หรือมีผลกระทบต่อนสถานะภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๒

ฯลฯ

ฯลฯ

คำสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเจ็อนเวลาหรือโดยเหตุอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ

ในขณะที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับข้อเท็จจริงยังไม่ครบถ้วน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมชอบที่จะพิจารณาทบทวนคำวินิจฉัยอุทธรณ์โดยมีอำนาจเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์เดิมนั้นได้ ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการกำหนดให้อุทธรณ์ตามกฎหมายแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แม้ก่อนหน้านั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังขึ้น และได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดี ซึ่งต้องถือว่าการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วก็ตาม แต่ก็หาได้ตัดอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น เมื่อภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือขอให้แจ้งยืนยันผลการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่งสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงในสำนวนคดีอาญาดังกล่าวแล้วเห็นว่า มีข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ไม่เอาใจใส่ รั้งตำแหน่งรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้ผู้ต้องหาขาดฝากขังและศาลปล่อยตัวผู้ต้องหาไปจากการควบคุมในระหว่างการสอบสวน ซึ่งทำให้ต้องขอออกหมายจับจากศาลเพื่อจับตัวผู้ต้องหาในเวลาต่อมา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๓ วัน นั้น จึงเหมาะสมกับความผิดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๘๙ วรรคสี่ และมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ประกอบข้อ ๑๘ (๑)^{๒๗} ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ พินายกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๒๓/๒๕๖๐)

^{๒๖} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔๙ เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนคำสั่งทางปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการกำหนดให้อุทธรณ์หรือไม่ได้แย้งตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้วหรือไม่

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๗} กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๑๘ เมื่อผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้องและเหมาะสมกับความผิดแล้วให้สั่งยกอุทธรณ์

ฯลฯ

ฯลฯ



๒.๒ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๒.๒.๑ คำสั่งลงโทษปลดออก

- กรณีข้าราชการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลายาวเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

การที่ข้าราชการมิได้ลงชื่อในสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการติดต่อกันเป็นเวลายาวเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้รับอนุญาตให้ไปราชการหรือได้รับอนุญาตให้ลาป่วยจากผู้บังคับบัญชาตามระเบียบของทางราชการ ถือเป็น การละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลายาวเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และถือเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามข้อ ๔ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง เมื่อปรากฏว่า ข้าราชการคนดังกล่าวได้กลับมาปฏิบัติราชการอีกภายหลังการขาดราชการ การที่ ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์เห็นควรให้ลดโทษจากไล่ออกเป็นปลดออกจากราชการ และต่อมาผู้มีอำนาจสั่งลงโทษมีคำสั่งแก้ไขโทษจากไล่ออกข้าราชการคนดังกล่าว ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการนั้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ๖ว สังกัดอำเภอหนองบุญมาก ปฏิบัติหน้าที่ประจำกิ่งอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา กิ่งอำเภอลำทะเมนชัยได้มีหนังสือรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กรณีผู้ฟ้องคดีขาดราชการติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ รวม ๒๙ วัน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครราชสีมาจึงดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ซึ่งผู้ฟ้องคดีรับสารภาพในบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา (แบบ สว. ๔) ว่าขาดราชการ ตามที่ถูกกล่าวหาจริง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดี

กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีมติไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด พิจารณา อ.ก.พ. จังหวัด พิจารณาแล้วมีมติไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งต่อมานายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีข้อสั่งการตามผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยให้ยกอุทธรณ์และให้ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏตามพยานหลักฐานสมุดลงเวลาการปฏิบัติราชการ (ปก. ๑) ว่า ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีมิได้ลงชื่อในสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ และในวันที่ ๒๘ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าป่วย ผู้ฟ้องคดีก็มิได้ยื่นใบลาป่วย ส่วนในวันที่ ๔ วันที่ ๘ และวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ออกไปปฏิบัติราชการในพื้นที่นั้น ผู้ฟ้องคดีก็มิได้ลงชื่อขออนุญาตไปราชการในพื้นที่แต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้ให้ถ้อยคำรับสารภาพไว้เป็นหนังสือแล้วด้วยว่าตนได้ขาดราชการไปตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ ยกเว้นวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ แม้ว่าในภายหลังผู้ฟ้องคดีจะขอให้ถ้อยคำเพิ่มเติมก็ไม่ปรากฏว่าการให้ถ้อยคำเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการให้เหตุผลว่าได้มาปฏิบัติราชการจริงแต่อย่างใด ดังนั้น พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีขาดราชการอันเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ เป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง^{๒๘} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นความผิด

^{๒๘} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙๒

ฯลฯ

ฯลฯ

การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



ที่ปรากฏชัดแจ้งแล้ว ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ตามข้อ ๔^{๒๙} ของ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอ อ.ก.พ. จังหวัด เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่ง อ.ก.พ. จังหวัดพิจารณาแล้วมีมติลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวปรากฏว่า อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัย ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลานานเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง แต่ผู้ฟ้องคดีได้กลับมาปฏิบัติราชการอีกจึงควรได้รับโทษเพียงปลดออกจากราชการตามแนวทางการลงโทษตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ จึงมีมติให้รายงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อพิจารณาสั่งการให้จังหวัดนครราชสีมาสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการให้เป็นการเหมาะสมต่อไป ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแก้ไขโทษจากไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการซึ่งเป็นโทษขั้นต่ำสุดของโทษวินัยอย่างร้ายแรง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีแล้ว คำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒/๒๕๖๐)

^{๒๙} กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง

ข้อ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ ถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัย ตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๐๙ โดยไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้

(๑) กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๒) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลานานเกินสิบห้าวัน และผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการสืบสวนแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

(๓) กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคำรับสารภาพต่อผู้หน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และได้มีการบันทึกถ้อยคำรับสารภาพเป็นหนังสือ

๒.๒.๒ คำสั่งลงโทษไล่ออก

๑) กรณีข้าราชการกระทำการออกบัตรประชาชนให้แก่บุคคลโดยทุจริต

ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕/๓ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรทุกคน ต้องเก็บรักษาหีสน์ผ่านของตนไว้เป็นความลับ หากมีการปฏิบัติโดยมิชอบหรือ ความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้หีสน์ผ่าน เจ้าของหีสน์ผ่านนั้น ต้องรับผิดชอบในทุกกรณี ดังนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ดังกล่าวยอมรับว่า เป็นผู้แจ้งหรือบอกรหัสของตนเองให้บุคคลอื่นใช้งาน จึงต้องรับผิดชอบในกรณีที่มี บุคคลอื่นนำรหัสของตนไปใช้ในการกระทำความผิด โดยไม่อาจกล่าวอ้างแนวทาง ปฏิบัติราชการอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบดังกล่าวมาเป็นเหตุยกเว้น ความรับผิดได้

กรณีข้าราชการตำแหน่งหัวหน้างานบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้อนุมัติจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคล กระทำการทุจริต สวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคล โดยมีได้ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบ กฎหมาย ถือเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ราชการโดยทุจริต เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ไปซึ่งประโยชน์ที่มิควรได้ และเป็นการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งไล่ออกข้าราชการ ดังกล่าวออกจากราชการ และคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมมีคำวินิจฉัย ยกอุทธรณ์ของข้าราชการดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียน อำเภอแม่สอด ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับรายงานว่ามี การทุจริต ทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนของอำเภอแม่สอด จำนวน ๓ ราย คือ นาย พ.



นางสาว ส. และนางสาว ข. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีดังกล่าว ผลการสอบสวนเห็นว่าการทุจริตสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนทั้งสามรายจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ซึ่งได้มีการสอบสวน ตามกระบวนการจนแล้วเสร็จ โดยได้มีการรายงานผลการพิจารณาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ฟ้องคดี กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และฐานประมาทเลินเล่อ ในหน้าที่ราชการ เห็นควรให้ปลดออกจากราชการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ปลด ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และรายงานผลการดำเนินการไปยังประธาน อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย แต่ต่อมา อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย เห็นควรไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งเพิ่มโทษเป็นไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไล่ผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการ และคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงจากการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๑๓ นาฬิกา ได้มีการยื่นคำร้องขอแก้ไขชื่อ-สกุล ของเด็กหญิง ห. เป็นนางสาว ส. โดยปรากฏข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของหน้าที่ผู้รับแจ้ง และผู้อนุมัติ ซึ่งอำเภอแม่สอดตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุลใหม่ และในวันดังกล่าว เวลา ๑๓.๒๑ นาฬิกา นางสาว ส. ได้ยื่นคำขอมีบัตร กรณีขอมีบัตรครั้งแรกอายุเกินกว่า ๑๖ ปีบริบูรณ์ โดยปรากฏชื่อและลายมือชื่อผู้ฟ้องคดี เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอและตรวจสอบ ท.ร. ๑๔ เป็นผู้พิมพ์ลายนิ้วมือ ผู้ถ่ายรูป และเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอนุญาตให้ทำบัตร โดยมีการบันทึกว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลพะวอ เป็นผู้รับรอง แต่จากการตรวจสอบคำขอมีบัตรฉบับดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีลายมือชื่อของนาย ม. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลพะวอ และจากการสอบสวน นาย ม. ก็ได้ให้การว่า ไม่เคยรับรอง ไม่เคยรู้จักหรือพบเห็นบุคคลดังกล่าวในหมู่บ้าน นอกจากนี้ ยังตรวจสอบพบว่าไม่มีหลักฐาน ใบสูติบัตรหรือเอกสารหลักฐานอื่นแนบติดกับคำร้องเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตจัดทำ บัตรประจำตัวประชาชน แต่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้เป็นผู้ดำเนินการ มีผู้ลักลอบใช้รหัสคอมพิวเตอร์ ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้แจ้งหรือบอกรหัสของตนเองให้บุคคลอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชนรับทราบ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ถือปฏิบัติเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ และได้มีการปลอมลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี



เนื่องจากในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ ช่วงเวลา ๑๒ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดี เข้ารับการถ่ายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลแม่สอดและไม่ได้กลับเข้ามาที่สำนักทะเบียนอำเภอแม่สอดอีกเลยในวันดังกล่าว สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีผู้ลักลอบใช้รหัสคอมพิวเตอร์ของผู้ฟ้องคดีเข้าไปแก้ไขข้อมูล นั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕/๓ กำหนดว่า นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรทุกคนต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนไว้ เป็นความลับ หากมีการปฏิบัติโดยมิชอบหรือความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้รหัสผ่าน เจ้าของรหัสผ่านนั้นต้องรับผิดชอบในทุกกรณี ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดียอมรับว่าเป็นผู้แจ้งหรือบอกรหัสของตนเองให้บุคคลอื่น ๆ ใช้งาน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในกรณีที่มิบุคคลอื่นนำรหัสของตนไปใช้ในการกระทำความผิดโดยไม่อาจกล่าวอ้างแนวทางปฏิบัติราชการอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบดังกล่าวมาเป็นเหตุยกเว้นความรับผิดชอบได้ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีการปลอมลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า แบบคำขอมีบัตร (บ.ป. ๑) เป็นเอกสารของทางราชการที่ใช้เฉพาะเจ้าหน้าที่ในงานบัตรประจำตัวประชาชนตามที่มีราษฎรมาขอทำบัตรประจำตัวประชาชน มิใช่เอกสารโดยทั่วไปที่บุคคลใด ๆ ก็สามารถเข้าถึงได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่หัวหน้างานบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ปรากฏลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีลงในแบบ บ.ป. ๑ ย่อมทำให้วิญญูชนโดยทั่วไปเชื่อว่าเป็นลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี และแม้ผลการพิสูจน์ลายมือชื่อผู้ฟ้องคดีในแบบ บ.ป. ๑ รายงานสาว ส. กองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ว่า ไม่อาจตรวจพิสูจน์ลงความเห็นให้เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดได้ก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่าลายมือชื่อดังกล่าวเป็นลายมือชื่อปลอม และเมื่อตรวจสอบเปรียบเทียบลายมือชื่อในเอกสารแบบ บ.ป. ๑ รายงานสาว ส. กับลายมือชื่อที่ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารอื่น แล้วพบว่ามีความเหมือนหรือคล้ายกับลายมือชื่อในเอกสารแบบ บ.ป. ๑ รายงานสาว ส. ซึ่งบุคคลผู้ที่เคยปฏิบัติงานร่วมกับผู้ฟ้องคดีที่เคยเห็นหรือคุ้นเคยกับลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีต่างให้ถ้อยคำตามรายงานการสอบสวนความผิดทางวินัย และบันทึกของที่ทำการปกครองจังหวัดตากโดยเชื่อว่า ลายมือชื่อในแบบ บ.ป. ๑ รายงานสาว ส. เป็นลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีจริง ประกอบกับเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอแม่สอด จึงมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัตรประจำตัวประชาชนทุกกระบวนการ โดยเฉพาะเมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่ได้อยู่ปฏิบัติงานในช่วงเวลา ๑๒ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องกลับมามตรวจสอบงานในความรับผิดชอบของตนเองว่าถูกต้องเรียบร้อยหรือไม่ แต่กลับไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รายงานหรือโต้แย้งว่ามีบุคคลอื่นปลอมลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีในการทำบัตรประจำตัวประชาชนรายงานสาว ส. แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีเพิกจะยก



ข้อเท็จจริงดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างหลังจากมีการตรวจพบการแก้ไขชื่อ-สกุล ของเด็กชาย ย. โดยไม่ชอบด้วยระเบียบ กฎหมาย แล้วมีการขยายผลไปตรวจสอบรายอื่น จนพบกรณีของนางสาว ส. ด้วย และต่อมาได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานบันทึกเสนอนายอำเภอแม่สอดเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ซึ่งไม่ปรากฏว่าในห้วงเวลาดังกล่าวซึ่งนานถึง ๑๔๓ วัน ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้างาน บัตรประจำตัวประชาชนได้รายงานหรือโต้แย้งว่ามีบุคคลอื่นปลอมลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี ในการทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อนุมัติจัดทำ บัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลโดยมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบ กฎหมาย เป็นเหตุให้บุคคลซึ่งไม่ทราบชื่อ สกุล และสัญชาติได้ไปซึ่งบัตรประจำตัวประชาชน ย่อมทำให้เกิดความเสียหาย แก่ระบบทางทะเบียนราษฎรและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติ การกระทำของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ และเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม^{๓๐} และมาตรา ๘๕ วรรคสอง^{๓๑} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๑๓๓^{๓๒} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

^{๓๐-๓๑} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๒ ชลช ชลช

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

มาตรา ๘๕ ชลช ชลช

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย ของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

^{๓๒} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๓๓ ข้าราชการพลเรือนผู้ใดมีกรณีกระทำความผิดวินัยหรือกรณีที่เหมาะสมให้ออกจากราชการอยู่ก่อนวันที่ บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้ มีอำนาจสั่งลงโทษผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ส่วนการสอบสวน การพิจารณา และการดำเนินการเพื่อลงโทษหรือให้ออกจากราชการ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่

(๑) กรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไปแล้ว ก่อนวันที่บทบัญญัติ ในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังสอบสวนไม่เสร็จก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

(๒) ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น เสร็จไปแล้วก่อนวันที่ บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณา แล้วแต่กรณีนั้นเป็นอันใช้ได้



ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และต่อมาได้มีคำสั่งเพิ่มโทษเป็นไล่ออกจากราชการ ซึ่งเป็นไปตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย และคำวินิจฉัยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๑๗/๒๕๖๐)

๒) กรณีข้าราชการในฐานะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ไม่ได้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างให้มีการยกเลิกการประกวดราคา กรณีมีผู้เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว ด้วยเหตุเพราะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างที่สั่งการให้ดำเนินการประกวดราคาต่อไป

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จ้างปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงต่ำของโรงพยาบาลไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนหรือขณะมีการเปิดซองประกวดราคาว่า มีการลักของเสนอราคาของผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาบางราย ส่งผลให้ผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวที่เหลืออยู่เป็นผู้ชนะการประกวดราคา อันอาจเข้ากรณีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม แม้จะถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ แต่เมื่อการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นเพราะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างที่สั่งการให้ดำเนินการประกวดราคาต่อไป เมื่อพิจารณาประกอบกับเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีและกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคารายอื่นใช้เพื่อดำเนินการประกวดราคาต่อไปโดยไม่ยกเลิกการประกวดราคา ว่าเป็นเพราะหากไม่เร่งดำเนินการปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของผู้ป่วยและผู้เข้ารับการรักษา และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ซึ่งแม้เหตุผลดังกล่าวจะไม่ได้บันทึกไว้ในรายงานผลการพิจารณาประกวดราคาตามที่ระเบียบว่าด้วยการพัสดูกำหนด แต่พฤติการณ์ดังกล่าวก็เป็นเพียงการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนากระทำการโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมแต่อย่างใด จึงยังฟังไม่ได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ

(๓) กรณีที่ได้มีการรายงานหรือส่งเรื่อง หรือนำสำนวนเสนอ หรือส่งให้ อ.ก.พ. สามัญใด พิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น และ อ.ก.พ. สามัญ พิจารณาเรื่องนั้นยังไม่เสร็จ ก็ให้ อ.ก.พ. สามัญ พิจารณาตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ



เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่สมควรได้ ที่จะถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และกระทำการ หรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ดังนั้น มติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ชี้มูลความผิดว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ที่มีคำสั่งให้ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกเป็นปลดออกจากราชการ รวมทั้งคำสั่งของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองที่สั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว จึงเป็นการลงโทษที่ไม่เหมาะสมกับความผิดที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำ อันเป็นคำวินิจฉัยและคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีในขณะรับราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๖ สำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๔ เฟส ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ละเว้นไม่ดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา ทั้งที่ปรากฏพฤติการณ์โดยชัดแจ้งว่ามีการลักขงเสนอราคาและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเสนอราคาของบริษัท อ. เป็นเหตุให้บริษัท อ. ไม่มีโอกาสเข้ายื่นซองเสนอราคาได้ กรณีเป็นการช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ทำให้ทางราชการเสียหาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาข้อเท็จจริง ข้อกล่าวหา พยานหลักฐานจากสำนวนการไต่สวน ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการไต่สวนแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีถือว่ามีมูลความผิดทางอาญาและมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงมีมติว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรม อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่สมควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

กระทำหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ไม่รักษาชื่อเสียงของตน ตามมาตรา ๘๒ มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบข้อ ๑๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และส่งรายงานความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี ต่อมา อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย มีมติให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติ อธิบดีกรมโยธาธิการ และผังเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่มีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เนื่องจากขาดเจตนาทุจริต ประกอบกับผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง จึงมีความผิดทางวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่เสียหายแก่ราชการตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ประกอบกับข้อ ๑๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ซึ่งเป็นความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง จึงสมควรลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง แต่เนื่องจากไม่อาจเปลี่ยนแปลงฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีมติให้ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกเป็นปลดออกจากราชการ และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งให้ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกเป็นปลดออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหน้าที่ตามข้อ ๕๐^{๓๓} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ที่จะต้องตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

^{๓๓} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๕๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พัสตุดตัวอย่าง แคตตาล็อกหรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา

ในกรณีที่ผู้เสนอราคายกใบเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มีสาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคายื่นอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เข้าประกวดราคา โดยไม่ตัดผู้เข้าประกวดราคายื่นนั้นออก

ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสนอราคายื่นใดก็ได้ แต่จะให้ผู้เสนอราคายื่นใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้



และรายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นในการดำเนินการประกวดราคาให้ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสิ่งจ้างพิจารณาตามระเบียบ และกรณีที่ผู้เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว โดยปกติคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาต้องเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ยกเลิกการประกวดราคานั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่า มีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไป ก็ให้ดำเนินการตามข้อ ๕๐ (๒) โดยอนุโลม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้รับแจ้งว่า มีการลักขงเสนอราคาและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเสนอราคาของบริษัท อ. เพื่อไม่ให้บริษัท อ. ยื่นซองประมูลได้ทันภายในกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนหรือขณะที่มีการเปิดซองประกวดราคาว่า มีการลักขงเสนอราคาตามที่ได้รับแจ้ง อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือไม่ อย่างไร การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อ ๑๕ ฉ^{๓๔} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ

(๒) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจ้าง หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบแล้วตาม (๑) ซึ่งมีคุณภาพ และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ แล้วเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอการรายที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับส่วนราชการในเวลาที่กำหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไปตามลำดับ

ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอการรายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดำเนินการตามข้อ ๔๓ โดยอนุโลม

(๓) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

^{๓๔} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๕ ฉ นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ ๑๕ ตรี วรรคสอง และตามข้อ ๑๔๕ แล้ว หากปรากฏต่อเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองสอบราคาประกวดราคา หรือเสนองาน ว่ามีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว หากเชื่อได้ว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่กระทำการดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานในการซื้อหรือการจ้างทำพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น เว้นแต่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติจะวินิจฉัยว่า ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวตามนัยข้อ ๑๔๕ เบญจ จะไม่ตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานในการซื้อหรือการจ้างทำพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานนั้นก็ได้

ให้ความหมายในข้อ ๑๕ จัตวา วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม และผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติได้ ทั้งนี้ ให้ความหมายในข้อ ๑๕ เบญจ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้กับการอุทธรณ์ในกรณีนี้โดยอนุโลม และให้หัวหน้าส่วนราชการ

อย่างไรก็ตาม เมื่อการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว เป็นเพราะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างที่สั่งการให้ดำเนินการประกวดราคาต่อไป ประกอบกับประการการพิจารณาผลการประกวดราคาได้ทำบันทึกรายงานเหตุการณ์ขณะรับซองเสนอราคาต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีในวันที่มีเหตุการณ์หรือมีการกล่าวอ้างว่ามีการลักของเสนอราคาของบริษัท อ. รวมทั้งมีการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวตามลำดับชั้นจนถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบแล้ว นอกจากนี้ แม้จะปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไม่ได้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างให้มีการยกเลิกการประกวดราคา กรณีนี้ผู้เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว และไม่ได้บันทึกระบุเหตุผลสมควรที่จะประกวดราคาต่อไปประกอบการพิจารณา อันถือว่าเป็นการกระทำโดยจงใจฝ่าฝืนข้อ ๑๕ จ และข้อ ๕๑^{๓๕} ประกอบข้อ ๑๕ ทวิ^{๓๖} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลในการจ้างปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงต่ำจำนวน ๔ เฟส ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเนื่องจากกระแสไฟฟ้าของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีตกเป็นประจำ หากไม่เร่งดำเนินการปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของผู้ป่วยและผู้เข้ารับการรักษา และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ผู้ฟ้องคดีและกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคารายอื่นจึงเห็นสมควรดำเนินการประกวดราคาต่อไปโดยไม่ยกเลิกการประกวดราคา จึงเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นการกระทำผิดเพียงไม่ระบุเหตุผลข้างต้นในบันทึกรายงานผลการพิจารณาประกวดราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างในครั้งนี้นั้น พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำเพียงไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ปรากฏพฤติการณ์อันถือได้ว่ามีเจตนากระทำการโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนาจแก่ผู้เข้าเสนอราคา

เสนอต่อปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ทำงานตามความในหมวด ๒ ส่วนที่ ๘ การลงโทษผู้ทำงาน

^{๓๕-๓๖} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๕ ทวิ การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหา ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

ในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องมีการบันทึกหลักฐานในการดำเนินการ พร้อมทั้งต้องระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สำคัญไว้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

ข้อ ๕๑ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้พิจารณาตามข้อ ๕๐ (๑) แล้วปรากฏว่า มีผู้เสนอราคารายเดียวหรือมีผู้เสนอราคาลายรายแต่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคานั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่า มีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคา ก็ให้ดำเนินการตามข้อ ๕๐ (๒) โดยอนุโลม

